



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº.: 0027714-87.2007.4.01.3600

ORIGEM: MT – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO

REQUERENTE: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

ADV./PROC.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

REQUERIDO: JOÃO ANTÔNIO ROMÃO

ADV./PROC.: WOLMY BARBOSA DE FREITAS

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Mato Grosso que manteve a sentença que julgara procedente o pedido de pagamento, em favor de servidor público federal, de diferenças relativas à indenização de campo, resultantes da aplicação do percentual de 46,87% sobre os valores fixados para as diárias consoante previsão do art. 15 da Lei nº. 8.270/91.

Acolheu a decisão recorrida a tese de que o Decreto nº. 5.554 de 4.10.2005, “a pretexto de estender o adicional incidente sobre o valor das diárias a todo e qualquer deslocamento no território nacional no percentual mínimo de 50%, (...) promoveu o aumento dos valores das diárias, sem elevar o valor da indenização de campo, a fim de manter a devida proporção”.

Alega, em síntese, a parte recorrente que a previsão do pagamento de acréscimos nas diárias em função de deslocamentos já existia quando da publicação da Lei nº. 8.270/91 de 17.12.1991 em face do que estabelecia o então vigente Decreto nº. 343/91 de 19.11.1991. Argumenta que a alteração normativa trazida pelo Decreto nº. 5.554/05 não modificou o quadro então existente e teve como objetivo: “atrelar a indenização de campo ao valor da diária sem levar em conta os percentuais de acréscimo estabelecidos ante as peculiaridades econômicas da localidade para a qual o servidor é designado temporariamente, que norteiam a variação de tais percentuais”.

Suscita a divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o entendimento esposado pela Turma Recursal do Espírito Santo por ocasião do julgamento do processo nº. 2006.50.54.000285-7, no sentido da impossibilidade do cômputo do adicional de 50% sobre o valor das diárias no cálculo do valor da indenização de campo, tendo em vista que a previsão de adicionais de deslocamento já existia quando veio a lume o Decreto nº. 5.554/05.

Requer o reconhecimento da divergência suscitada e o provimento do incidente de uniformização, bem assim a reforma do acórdão recorrido, a fim de que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente.

Regularmente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões nas quais alega que o Decreto nº. 5.554/05 violou o comando do art. 15 da Lei nº. 8.270/91, uma vez que, a partir de sua edição, qualquer deslocamento no território nacional passou a ensejar o pagamento do valor da diária – R\$ 57,28 – com acréscimo de, no mínimo, 50%. Dessa forma, segundo argumenta, o menor valor pago a título de diárias seria R\$ 85,92, o que afrontaria a proporção legalmente fixada entre o valor da diária e da indenização de campo. Requer o improvimento do pedido de uniformização e a manutenção do acórdão recorrido.

O incidente foi admitido na Turma Recursal de origem.

É o relatório.

VOTO

Restou demonstrada a divergência de interpretação do direito material nos julgados trazidos à confrontação. A decisão impugnada sustentou que o Decreto nº. 5.554/05, ao estipular o acréscimo mínimo de 50% sobre o valor das diárias, em verdade estabeleceu um reajuste de caráter geral que deveria ser computado no cálculo da indenização de campo, a fim de resguardar-se a proporcionalidade prevista no art. 15 da Lei nº. 8.270/91. A decisão apontada como paradigma, por outro lado, explicita, de modo claro, que a previsão de pagamento de acréscimos nas diárias em função de deslocamentos já existia quando da publicação da Lei nº. 8.270/91 e que o Decreto nº. 5.554/05 não promoveu nenhuma modificação nesse quadro.

O pedido de uniformização deve ser, portanto, conhecido.

Quanto ao mérito, importa ressaltar que não se discute acerca da necessária proporção entre o valor da indenização de campo e o da diária nos termos do que dispõe o art. 15 da Lei nº. 8.270/1991. De fato, a FUNASA reconheceu, administrativamente, essa proporção por meio da Portaria nº. 406/2002, que alterou o valor nominal da indenização de campo para R\$ 26,85, o que corresponde a 46,87% do valor da diária mínima fixada em R\$ 57,28.

A controvérsia cinge-se aos efeitos das alterações promovidas pelo Decreto nº. 5.554/05 nos anexos dos Decretos nºs. 343/1991 e 3.643/00 os quais dispunham sobre a indenização de diárias aos servidores públicos federais.

Até a edição do Decreto nº. 5.554/05, as diárias eram pagas com acréscimo de até 90%, a título de adicional de deslocamento, observada a seguinte tabela:

Anexo I

O valor da diária dos grupos "A", "B", "C" e "D" será acrescido da importância correspondente a:	
%	LOCAIS
90%	Nos deslocamentos para as cidades de Brasília-DF e Manaus-AM.
80%	Nos deslocamentos para as cidades de São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Recife-PE, Belo Horizonte-MG, Porto Alegre-RS, Belém-PA, Fortaleza-CE e Salvador-BA.
70%	Nos deslocamentos para as demais capitais dos Estados.
50%	Nos deslocamentos para as cidades (zonas urbanas) enumeradas na Instrução Normativa MARE nº 9, de

	30 de dezembro de 1998, publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 1998 (com mais de 200.000 mil habitantes).
--	--

O valor pago a título de diárias era formado por uma parcela fixa, acrescida de um adicional que era devido em casos determinados e específicos de deslocamento, variando, conforme o caso, de 0% – na hipótese da cidade de destino não estar contemplada na Instrução Normativa MARE nº. 9 de 30 de dezembro de 1998 – a 90% conforme a tabela encartada acima.

Com a entrada em vigor do Decreto nº. 5.554/05, o Anexo I passou a prever o adicional de 50% sobre as diárias pagas em função de quaisquer deslocamentos não contemplados nas hipóteses anteriores, excluindo a referência às cidades enumeradas na Instrução Normativa MARE nº. 9. Confira-se:

Anexo I

O valor da diária dos grupos "A", "B", "C" e "D" será acrescido da importância correspondente a:	
%	LOCAIS
90%	Nos deslocamentos para as cidades de Brasília-DF e Manaus-AM.
80%	Nos deslocamentos para as cidades de São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Recife-PE, Belo Horizonte-MG, Porto Alegre-RS, Belém-PA, Fortaleza-CE e Salvador-BA.
70%	Nos deslocamentos para as demais capitais dos Estados.
50%	Nos demais deslocamentos.

Verifica-se, assim, que o Decreto nº. 5.554/05 alterou a abrangência do adicional de deslocamento de 50%, o qual deixou de ser devido apenas aos servidores que se deslocam às cidades com mais de 200 mil habitantes, para ser pago nos casos de deslocamento não contemplados nas demais hipóteses. A conclusão esperada seria de que, a partir da vigência desse Decreto, qualquer deslocamento ensejaria o acréscimo no valor da diária de, no mínimo, 50% e o acréscimo denominado “adicional de deslocamento” teria o mesmo efeito de reajuste do valor das diárias, uma vez que sempre haverá a incidência de, no mínimo, um percentual de 50%.

A questão já foi debatida nesta Turma, gerando entendimentos diversos, fazendo oscilar a postura deste colegiado, na busca de interpretação unânime que ajuste e pacifique o tema, de modo a estancar as controvérsias quanto à explicitação dos dispositivos legais que regem a matéria.

Desse modo, esta Turma já adotou entendimento, segundo o qual as disposições trazidas pelo Dec. Nº. 5.554/2005 não impunham reajustamento do valor das diárias devidas aos servidores da FUNASA de modo a majorar a indenização de campo a ser paga, nem as normas constantes dos Decretos nº. 5.992/2006 e 6.258/2007 o fizeram, limitando-se esses diplomas legais apenas a efetuarem modificação quanto ao elenco de municípios para cujos deslocamentos passaria a ser pago o adicional, já previsto na legislação pertinente, de 50% (cinquenta por cento) das diárias, e que dantes era pago somente quando o deslocamento se dava para cidade com população superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes, como se infere do aresto a seguir:

E M E N T A ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. FUNASA. DIÁRIA. ADICIONAL. REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. DECRETOS N°S 5.554/2005, 5.992/2006 E 6.258/2007. 1. Deve prevalecer a exegese emprestada pela Turma Recursal do Espírito Santo ao alcance do Decreto n° 5.554/2005, que não resultou em reajustamento do valor das diárias dos servidores da FUNASA, a justificar a majoração da indenização de campo paga aos mesmos. Aplica-se o mesmo raciocínio aos Decretos n°s 5.992/2006 e 6.258/2007. 2. Ocorre que os referidos Decretos apenas efetuaram modificações no rol de destinos que importavam no pagamento de adicional de 50% (cinquenta por cento), já previsto na legislação, antes conferido ao servidor, somente, quando ele se deslocava para cidades de população superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes. 3. Pedido de uniformização conhecido e provido. (PEDILEF n°. 2007.35.00.714048-9, Rel. Juiz Federal ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, julgado em 18.12.2008).

Posteriormente, alguns membros desta Turma Nacional passaram a defender posicionamento diverso, entendendo e que, após a publicação do Decreto n°. 5.554/05, de 4.10.2005, o adicional de deslocamento assumiu o caráter de reajuste no valor das diárias, visto que passou a ser pago no percentual mínimo de 50%, independentemente da cidade de destino, alterando-se a determinação normativa de proporção entre o valor das diárias e o da indenização de campo, trazida pela Lei n°. 8.270, de 17.12.1991, como se vê, v.g., na ementa do voto proferido pelo relator, a seguir transcrita:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ADMINISTRATIVO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE TURMAS RECURSAIS DE DIFERENTES REGIÕES. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DECRETO 5.554/2005. ADICIONAL DE DESLOCAMENTO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. IMPROVIMENTO.

1. Cabe Pedido de Uniformização quando demonstrada a divergência de entendimento entre Turmas Recursais de diferentes Regiões em questão de direito material.

2. O percentual adicional de 50% incidente sobre a diária mínima de R\$ 57,28 prevista nos Decretos 5.554/2005 e 6.258/2007 deve refletir no cálculo da indenização de campo, por ser tratar de verba geral. Deve ser mantida a proporção de 46,87% entre a menor diária paga, incluindo-se o adicional de 50%, e o valor da indenização de campo, sob pena de ofensa ao artigo 15 da Lei 8.270/1991.

3. Pedido de Uniformização não provido.

(PEDILEF 2007.80.13.505654-8/AL, Rel. Juiz Federal JOSÉ ANTÔNIO SAVARIS, julgado em 2.12.2010)

A dessemelhança de interpretação quanto ao tema restou demonstrada quando da apreciação do PEDILEF n°. 2007.30.00.907017-0/AC, cuja apreciação da divergência suscitada levou a empate na votação pelos membros da Turma acerca do provimento (ou não) do pedido, sendo o impasse dirimido pelo voto-desempate proferido pelo Exmo. Sr. Presidente desta TNU, Francisco Falcão (Sessão de 3.8.2011), assim ementado:

SERVIDOR PÚBLICO. FUNASA. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. REAJUSTE. DECRETO 5.554/2005. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I – Os acréscimos previstos no Decreto n° 5.554/2005 não resultaram em reajustamento dos valores das diárias pagas aos servidores que as percebem na

hipótese de deslocamento para determinadas cidades, não implicando, por conseguinte, em reajuste da indenização de campo paga aos mesmos.

II – Com o advento do referido Decreto, o acréscimo de 50% passou a ser aplicável, também, a cidades com população inferior a duzentos mil habitantes, o que não ocorria em situação pretérita.

III – Pedido de uniformização provido.

Tal interpretação consolidou-se, assim, como o entendimento a ser seguido por esta TNU, sempre que for chamada a pronunciar-se acerca de eventual divergência na aplicação das normas que disciplinam o pagamento das ditas indenizações de campo pagas aos servidores públicos quando de seus deslocamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO o Pedido de Uniformização, PARA DAR-LHE PROVIMENTO, reafirmando a tese de que os acréscimos previstos no Decreto nº. 5.554/2005 não resultam em reajustamento dos valores das diárias pagas aos servidores que as percebem na hipótese de deslocamento para determinadas cidades, não implicando, por conseguinte, reajuste no pagamento da indenização de campo devida.

Considerando que o provimento do presente pedido de uniformização implica provimento do recurso inominado, é indevida a condenação da FUNASA em honorários, aplicando-se a Questão de Ordem nº. 2 desta TNU (“O acolhimento do pedido de uniformização gera dois efeitos: a reforma da decisão da Turma Recursal e a consequente estipulação de honorários advocatícios, se for o caso, bem assim a prejudicialidade do recurso extraordinário, se interposto”) c/c art. 55 da Lei nº.9.099/95.

O julgamento deste incidente, que reflete o entendimento consolidado desta Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto, a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º do RI/TNU.

É como voto.

Brasília, 6 de setembro de 2011.

Juiz Federal **ALCIDES SALDANHA**
Relator



Poder Judiciário

**Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária:	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA
Requerente:	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE- FUNASA
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Requerido(a):	JOÃO ANTONIO ROMÃO
Proc./Adv.:	WOLMY BARBOSA DE FREITAS
Origem:	MT - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO
Proc. Nº.:	0027714-87.2007.4.01.3600

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: JOSÉ SAVARIS, JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO, RONIVON DE ARAGÃO, SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA E JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA.

Brasília, 06 de setembro de 2011.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO Nº.: 0027714-87.2007.4.01.3600
ORIGEM: MT – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO
REQUERENTE: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
ADV./PROC.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
REQUERIDO: JOÃO ANTÔNIO ROMÃO
ADV./PROC.: WOLMY BARBOSA DE FREITAS
RELATOR: JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. ART. 15 DA LEI Nº. 8.270/91. DECRETO Nº. 5.554/05. ADICIONAL DE DESLOCAMENTO INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DIÁRIAS. REAJUSTAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS COM MESMO OBJETO ÀS TURMAS DE ORIGEM (ART. 15, §§ 1º E 3º RI/TNU)

1 - O Decreto nº. 5.554/2005 não resultou em reajustamento do valor das diárias dos servidores da FUNASA, a justificar a majoração da indenização de campo. Aplica-se o mesmo raciocínio aos Decretos nºs 5.992/2006 e 6.258/2007 os quais apenas efetuaram modificações no rol de destinos que importavam no pagamento de adicional de 50% (cinquenta por cento) – já previsto na legislação – antes conferido ao servidor, somente, quando ele se deslocava para cidades de população superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes.

2 - Precedentes da TNU (v.g., PEDILEF 2007.35.00.714048-9, Rel. Juiz Federal ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, julgado em 18.12.2008). Reiteração e consolidação da tese por ocasião do julgamento do PEDILEF nº. 2007.30.00.907017-0/AC, julgado em 3.8.2011 consoante voto-desempate do Ministro Presidente.

3 - Incidente conhecido e provido, determinada a devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem, a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do relator.

Brasília, 6 de setembro de 2011.

Juiz Federal **ALCIDES SALDANHA**
Relator